温州XX装饰工程有限公司

“7.24”一般触电事故调查报告

2022年7月24日11时40分许，位于舥艚钱舥大道1088号的龙港市XX庄稼医院装修项目的二楼会议室电器线路维修作业现场发生一起一般触电事故，造成一人死亡，直接经济损失约15万元。

事故发生后，龙港市委、市政府高度重视，立即指派市公安局、市应急管理局等单位第一时间赶赴事故现场，开展应急救援工作和善后工作。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第 310 号）等规定，受龙港市人民政府委托，龙港市应急管理局会同市检察院、市监委、市群团工作部、市公安局、市资源与建设局、市农业农村局组成事故调查组，对事故进行调查，并于2022年11月23日形成事故调查报告报请龙港市人民政府批复，龙港市人民政府于2022年12月2日对事故调查报告予以批复（龙政[2022]161号），同意事故调查组对该起事故发生的原因分析、事故性质的认定、事故责任的认定以及对事故责任单位和责任人的处理建议。龙港市XX庄稼医院投资人曾XX认为该事故调查报告责任单位的处理建议的存在偏差，故对该事故行政处罚决定不服，向龙港市人民政府提出行政复议。龙港市委政法委向龙港市应急管理局发送《行政复议自查化解建议书》（温港政

复〔2023〕132号)提出该事故行政处罚案件的违法行为存在事实认定争议，要求自查。龙港市应急管理局向龙港市人民政府申请撤销《温州XX装饰工程有限公司“7.24”一般触电事故调查报告》(龙政[2022]161号)，经市政府同意后，于2024年4月15日重新成立事故调查组对该事故进行补充调查。调查组成立以后，事故调查过程坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在原先事故调查的基础上，调查取证和技术分析，查明了事故原因，分清了事故责任，提出了对相关责任单位及责任人员的处理建议和防范措施。

事故调查组认定，温州XX装饰工程有限公司“7.24”一般触电事故，是一起因工人违规操作而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故相关单位情况

1、温州XX装饰工程有限公司

统一社会信用代码：913**********5J(1/1)，类型：有限责任公司(自然人独资)，住所：浙江省温州市龙港市广电大厦 5层A室，法定代表人：翁XX，注册资本：壹佰万元整，成立日期：2013年 04月 02日，营业期限：2013年 04月 02日至长期。经营范围：建筑工程、园林工程设计与施工，景观设计，展览展示服务,室内外装潢及设计；建筑材料、家具、铝合金门窗销售等。

温州XX装饰工程有限公司是龙港XX实庄稼医院装修项目的承包单位。该公司已取得建筑施工安全生产许可证,安全

生产许可证编号:(浙)JZ安许证字〔2022〕039274。温州XX装饰工程有限公司法人翁XX取得由浙江省住房和城乡建设厅颁发的施工安全类主要负责人证书，证书编号：浙建安A〔2021〕2390452。

2、龙港市XX庄稼医院

统一社会信用代码：913**********94，类型：个人独资企业，住所：浙江省温州市龙港市方南村240号，投资人：曾XX，成立日期：2012年03月06日，经营范围：一般项目:农业机械销售:农业生产托管服务；智能农业管理:农业专业及辅助性活动;政府采购代理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);农作物栽培服务；农业机械服务；水果种植；蔬菜种植非主要农作物种子生产；农作物病虫害防治服务；谷物种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)；从事科技培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训)；塑料制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：农药批发；农药零售；粮食收购。该单位是龙港市XX庄稼医院装修项目的发包单位。

（二）事故发生现场情况及背景

2021年9月，龙港市XX庄稼医院投资人曾XX向个体户陈道强租用位于龙港市九龙河社区舥艚钱舥大道1088号（原舥艚钱舥大道58号）的一幢办公楼，作为龙港市XX庄稼医院异地新建项目（总投资220万元，通过招标形式立项建设），该办公楼二层结构建筑面积约1000平方米，一楼是大厅、成品仓

库、药品房、包装间、化验室及监控室(配电房)等，二楼是培训室、会议室、直播室、院长室等7个办公室。

2021年10月1日，龙港市XX庄稼医院与温州XX装饰工程有限公司签订了《装饰装修施工合同》，委托温州XX装饰工程有限公司对龙港市XX庄稼医院内部进行装修(包括电器设备安装)，合同约定装修金额为52.5万元，装修总工期为70天，从2021年9月22日至2021年11月30日。直至2022年7月(本起事故发生前)该装修项目未竣工验收，装修款项也未结清。

二、事故发生经过和事故救援情况

(一)事故发生经过

2022年7月24日上午8时许，龙港市XX庄稼医院外聘清洁工浦XX、刘XX两人打扫卫生过程中发现二楼培训教室和会议室的电灯和空调电源全部熄灭，后龙港市XX庄稼医院实习生朱XX检查一楼监控室(配电房)发现电线烧焦。8时16分许，朱XX电话通知龙港市XX庄稼医院投资人曾XX，曾XX电话通知温州XX装饰工程有限公司的业务联系人郭XX，郭XX电话通知温州XX装饰工程有限公司的负责人翁XX需要其派人修理。

上午10时许，翁XX独自一人到龙港市XX庄稼医院，在查看了二楼电灯、空调等电气设备的通电情况后，到一楼监控室(电源总闸所在处)进行简单调试，发现2楼电灯、空调灯的电源仍然不能正常通电。翁XX便外出，约半小时左右带回两捆电线和两根白色塑料管子回到2楼会议室，然后让朱XX将其他几个上锁的办公室打开，同时将灯具、空调等电源全部打开。

11 时 30 分许，翁 XX 拿着电线在二楼会议室最里面安装空调的地方开始修理。翁 XX 先爬上梯子将台式空调上方的天花板打开，将一根电线进行更换，然后，爬上梯子将台式空调上方的另外一侧天花板打开修理。此时朱 XX 独自站在会议室中间，背对着翁 XX 玩手机，没过多久就听到后面传来叫声，朱 XX 转头一看，发现翁 XX 双手分别握住二根电线，双手呈往上直伸的状态（两只手伸得笔直），随后朱 XX 看到翁 XX 从梯子上摔下来面朝地面状态，朱 XX 立刻跑出去叫曾 XX，曾 XX 跑进会议室先用拖把把梯子推开，然后上前把翁 XX 翻过来（此时地面有血渍），并开展心肺复苏急救措施。（详见图 1）



图 1（事故现场图）

（二）事故应急处置情况

事故发生后曾 XX 妻子林 XX 马上拨打 120 电话，约 10 分钟后，120 急救人员赶到现场立即对翁 XX 开展急救，后曾

XX、朱XX及120救护人员将翁XX送到苍南县第三人民医院抢救，7月24日14时许，翁XX经抢救无效死亡。

曾XX在救护车开往医院的路上拨打110报警电话。接到电话后龙港市公安局、龙港市应急管理局相关人员先后到达事故现场，对事故现场设置了安全警戒线，并对事故现场进行初步勘查和证据保护。

三、伤亡情况和直接经济损失

（一）事故造成人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。翁XX，男，汉族，1977年9月出生，户籍地：江西省乐平市乐港镇瓮家村7号，系温州XX装饰工程有限公司法定代表人。

（二）直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，核定事故造成直接经济损失约为15万元人民币。

四、事故发生原因

（一）直接原因

翁XX个人安全意识淡薄，未取得电工特种作业操作证，未佩戴相关劳动防护用品，未切断电源擅自爬上梯子修理电器线路，期间由于双手不慎同时接触带电的电器线路，致使电流在双手之间形成回路，造成触电事故发生，从梯子跌落至地面，最终导致触电死亡。

龙港市公安局2022年7月24日出具《尸体检验登记表》（详见图2），证明翁XX在施工过程触电，经抢救无效死亡。

（二）企业主要问题

1.温州XX装饰工程有限公司未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未落实生产安全事故隐患排查治理制度；公司主要负责人翁XX，在未取得特种作业资格证书的情况下从事电工作业，作业时未按要求佩戴相应的劳动防护用品；同时在涉及临时用电作业等危险作业时，未安排专门人员进行现场安全管理。

2.龙港市XX庄稼医院将装饰装修项目发包给温州XX装饰工程有限公司未对承包单位的安全生产工作统一协调、 管理，未定期进行安全检查。

五、事故相关责任单位和人员的处理意见

（一）免予追责建议

1.翁XX，温州XX装饰工程有限公司法定代表人，安全意识淡薄违规操作，对事故负有直接责任。鉴于翁水根在事故中已经死亡，建议不再追究其相关责任。

2.温州XX装饰工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，对事故负有责任，鉴于该公司主要负责人翁XX在本次事故中已死亡且是该公司唯一股东（详见附件：《温州XX装饰工程有限公司章程》），该企业自事故发生后已停止运营，并已于2024年1月转让及变更登记，建议不再追究其相关责任。

（二）行政处罚建议

龙港市XX庄稼医院，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》予以行政处罚。

六、事故防范措施和建议

（一）深刻汲取事故教训，落实企业主体责任

各单位一是要全面落实企业安全生产主体责任，深入开展隐患排查整治行动，将安全隐患消灭在萌芽状态；二是要全面加强本单位安全生产教育和培训，切实提升作业人员安全防范意识。

（二）加强管理，切实提升发包出租安全管理水平

加强执法检查、监督指导和社会共治，督促生产经营单位落实安全生产法律法规要求，提高发包出租安全管理意识，规范签订安全生产管理协议，推动承发包和承出租单位安全管理职责和措施落实到位，坚决杜绝“以包代管、只租不管”等违法违规行为，防范和遏制违法外包外租引发的生产安全事故，促进生产经营单位外包外租安全规范有序。

（三）采取有效措施，严防死守确保安全

各相关部门要进一步落实在建工程监管责任，举一反三，在全市在建项目中开展事故警示教育工作，组织各在建项目定期开展安全风险研判，特别是对易发生群死群伤的施工部位和环节，要采取针对性人防、物防、技防措施，督促有关单位规范施工，避免建筑领域生产安全事故再次发生。

龙港市政府事故调查组

2024 年5月